

[별지 제5호]

현장실증연구 협약서

국립원예특작과학원 기술지원과장(이하 "담당 부서장"이라 한다), 기술지원과 ○○○(이하 "현장실증연구 담당자"라 한다)은 농가 _____ (주소) _____ (농가명) _____(이하 "실증농가"라 한다)는 현장실증연구의 원활한 수행을 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(현장실증연구 내용)

1. 현장실증연구명: _____ (현장실증연구 담당자) ○○○○
2. 협약기간: 20○○년 ○월 ○일 ~ 20○○년 ○월 ○일
3. 시험비용: 당해연도 예산집행지침에 의거 예산 범위 내에서 정한다.
* 시험비용: 포장사용 및 관리에 필요한 현금 또는 현물(인건비, 임차료 등)
4. 시험계획 (시험성적에 따라 가감하여 작성 가능)
○ 포장규모 및 주요작업
 - 시험작물 및 시험면적 : 작물명(○○ 등 5품종), 면적 1,000㎡
 - 일반관리 : 파종, 재배관리 (발아, 수분, 시비, 제초, 재해 관리 등) 등
5. "담당 부서장"과 "현장실증연구 담당자"는 "실증농가"와 협의하여 포장 및 작물 관리, 수확시기 등을 조절할 수 있다.

제2조(업무분담)

1. "담당 부서장", "현장실증연구 담당자", "실증농가"는 현장실증연구가 성공적으로 완수되도록 성실히 협조한다.
2. "현장실증연구 담당자"와 "실증농가"는 시험계획에 따라 협의하여 연구를 수행한다. 시험계획에 포함되지 않은 세부사항의 경우에도 그러하다. 단 "실증농가"는 "현장실증연구 담당자"의 시험계획에 따라 투입되는 신기술은 최우선적으로 수용해야 하며 일반적인 사항은 농가 표준관행에 준한다.

제3조(실증포장 선정)

1. "현장실증연구 담당자"는 필요시 해당 농업기술센터 및 "실증농가"와 협의하여 현장실증연구 포장을 선정한다.
2. 실증포장은 "실증농가"와 협의하여 사용하며, 금후 소유·임차 및 무단점유·무단이용과 관련된 법적 사항 발생시 "실증농가"의 책임으로 한다.

제4조(시험비용 및 생산물 처분)

1. "담당 부서장"은 원활한 현장실증연구를 위하여 관련 시험으로 소요되는 비용을 "실증농가"에게 지원할 수 있다. 지원규모는 농촌진흥청 농축산물소득자료집을 참고하되 당해연도 예산 집행지침에 의거 예산 범위 내에서 정한다.
2. 현장실증연구에 필요한 인건비를 지급하는 경우에는 해당 근로자와 계약기간이 포함된 계약서를 별도로 작성하며, 작업일수에 대한 임금을 지급한다.
3. 현장실증연구를 위해 제공된 재료는 시험 종료 후 실증농가의 소유로 하는 것을 원칙으로 한다.
4. 현장실증연구로 생산된 수확물은 (처분방법에 대해 구체적으로 명시)
_____ 처분한다.
5. "현장실증연구 담당자"가 "특성, 생육조사 등에 필요한 재료(생산물 등)를 요구시 "실증농가"는 "현장실증연구 담당자"에게 이를 제공하여야 한다.

제5조(권리의 이양) 현장실증연구 종료 후 발생하는 유·무형의 지식재산권에 대해서는 국립원예특작과학원으로 귀속한다.

제6조(위험부담) "담당 부서장"과 "실증농가"는 본 현장실증연구 수행과 관련하여 발생하는 천재지변 및 불가항력의 모든 사고와 손해에 대하여 서로간의 책임을 묻지 않는다.

제7조(확인·감독) "담당 부서장"과 "현장실증연구 담당자"는 "실증농가"의 업무분담 수행상황을 점검하고, 현장실증연구의 중간결과 및 최종결과를 확인·감독한다.

제8조(협약의 변경) "담당 부서장"은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 협약내용을 변경할 수 있다.

1. 협약 내용 변경이 필요하다고 인정하는 경우
2. "실증농가"로부터 변경 요청이 있는 경우

제9조(협약의 해약) ① "담당 부서장"은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 협약을 해약할 수 있다.

1. "실증농가"가 중대한 협약 위반으로 목표달성 및 현장실증연구 수행이 곤란하다고 판단될 때
2. "실증농가"가 부도·법정관리·폐업 등의 사유로 현장실증연구를 수행할 수 없을 때
3. "실증농가"가 현장실증연구의 수행이 지연되어 당초 기대했던 성과를 거두기 곤란

하거나 완수 능력이 없다고 인정될 때

4. "실증농가"가 현장실증연구를 위해 국립원예특작과학원에서 제공한 재료를 고의적으로 훼손한 경우

② 제1항에 해당하는 사유로 협약을 해약한 때에는 "실증농가"는 실제 현장실증연구에 투입된 재료를 제외한 나머지 재료를 반납하고, 현장 실태조사 등의 조치에 성실히 응해야 한다.

제10조(협약서의 교환) 이 협약서는 2통을 작성하여 "담당 부서장"과 "실증농가"가 각각 1부씩 보관한다.

제11조(부가 조건) 특별 사항이 있을 경우 기술하여 사용한다.

20〇〇년 〇월 〇일

(담당 부서장) 농촌진흥청 국립원예특작과학원 〇〇과장	〇 〇 〇 (인 또는 서명)
(현장실증연구 담당자) 국립원예특작과학원 기술지원과	〇 〇 〇 (인 또는 서명)
(실증농가) 〇〇〇〇도 〇〇시/군 〇〇읍/면 〇〇	〇 〇 〇 (인 또는 서명)
(필요시 기재)(입회자) 〇〇군 농업기술센터 농촌지도사	〇 〇 〇 (인 또는 서명)